

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1322/2532

บริษัทกิจกมลสุโกศล จำกัด

โจทก์

นางเอี่ยม แสนสามารถ ผู้ประกันจำเลย

ที่ 2

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สิทธิ์ยานยนต์นคร

ศรีฯ กับพวก

จำเลย

นางเอี่ยม แสนสามารถ ผู้ประกันจำเลย

ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการ ฯ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราวโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน วันนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ร้องไม่ส่งตัวจำเลยที่ 2 ต่อศาล ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องผิดสัญญาประกัน จึงมีคำสั่งให้ปรับผู้ร้องเป็นเงิน 300,000 บาทเต็มจำนวนตามสัญญาประกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ผู้รับมอบอำนาจจะขอผ่อนชำระเดือนละ 1,500 บาทนั้น น้อยเกินไป หากประสงค์จะขอผ่อนชำระ อนุญาตให้ผ่อนชำระได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท ทุก ๆ เดือนไปจนกว่าจะครบ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และหากผิดนัดผ่อนชำระงวดใดให้บังคับคดีทันที

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,78)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ